

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO ORDINATÓRIO DE INSTAURAÇÃO Nº 3/2026/CODI/SCO

Processo nº 53500.008890/2026-71

Interessado: CLARO S.A.

O **GERENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 206, IV, do Regimento Interno da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, considerando as informações constantes dos itens abaixo;

I) FATOS e NORMA:

Em 29 de novembro de 2022, a Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação (CPAE) instaurou o Processo de Fiscalização Regulatória nº 53528.004135/2022-85, a fim de acompanhar os processos de bilhetagem, tarifação e faturamento da **Claro S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47**, em relação às ofertas conjuntas do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).

Ao término da fase de acompanhamento, esta Gerência de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores (CODI) compilou no Informe nº 80/2026/CODI/SCO (15121797), o resultado da fiscalização e das análises realizadas pela CPAE e Gerência de Tratamento de Solicitações dos Consumidores (RCTS), concluindo pela necessidade de apuração dos seguintes indícios de descumprimento:

Condutas	Dispositivos infringidos	Serviço	Usuários afetados	Duração
Não divulgação adequada da cobrança por visita técnica	Art. 50, IV, do RGC	SMP e SCM	Procedimental	17/06 a 23/07/2022
Reajuste de preço da oferta contratada em prazo inferior a 12 (doze) meses	Art. 65 do RGC	SMP	60	10 e 11/2022
Aplicação incorreta dos descontos previstos em contrato	Art. 74, I, do RGC	SMP	10	01/2022 a 02/2023
Não devolução ou devolução irregular dos valores cobrados indevidamente	Art. 85 do RGC	SMP	70	01/2022 a 02/2023

II) SANÇÃO APLICÁVEL:

Sanções previstas no artigo 3º do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012, a depender do resultado desta apuração.

RESOLVE:

a) Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações – Pado, observado o rito processual previsto no art. 82 do Regimento Interno da Anatel, em desfavor da **Claro S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47**, prestadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), para apuração de indícios de descumprimento ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014;

b) Conceder à **Claro S.A.** acesso integral a este Pado, em atenção ao disposto no artigo 82, inciso III, do Regimento Interno da Anatel;

c) Expedir intimação à **Claro S.A.** para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa e produza as provas que julgar cabíveis, na forma do artigo 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 25/02/2026, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15138156** e o código CRC **4F378C56**.